

NOTE DE COURS – CORRESPONDANCE COMMERCIALE (3e COMMERCIALE)

Leçon 1 : La lettre de relance avec mise en demeure

1. Définition

La lettre de mise en demeure est un dernier rappel officiel adressé à un client ou un partenaire qui n'a pas respecté ses obligations (paiement, livraison, exécution).
C'est une étape préalable à une éventuelle action en justice.

2. Objectifs de la lettre

- Exiger l'exécution d'un engagement (souvent un paiement)
- Fixer un dernier délai clair
- Préparer un dossier juridique en cas de non-exécution

3. Structure de la lettre

- En-tête et date
- Objet : « Mise en demeure de paiement »
- Rappel des faits : facture ou obligation impayée ou non exécutée
- Mise en demeure explicite avec délai : « Nous vous mettons en demeure de... sous 8 jours »
- Mention des suites possibles (recours, poursuites, tribunal)
- Formule ferme mais courtoise, signature

4. Expressions utiles

- Malgré nos rappels, nous constatons que vous n'avez toujours pas...
- Par la présente, nous vous mettons en demeure de procéder au règlement de...
- À défaut, nous nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes.
- Cette mise en demeure constitue une dernière tentative amiable.

5. Exemple

Objet : Mise en demeure de paiement – Facture n°5021

Monsieur,

Malgré nos relances précédentes, la facture n°5021 du 20 mars reste impayée.

Nous vous mettons en demeure de procéder à son règlement dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente.

À défaut, nous entamerons une procédure de recouvrement.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Résumé :

Cette lettre doit être ferme, précise et juridiquement valide. Elle marque le dernier avertissement avant l'action judiciaire.